



RESIDÊNCIA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO EDIFÍCIO CASAGRANDE, SITO
NA RUA RAUL POMPÉIA nº 131, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 1979.

Às 18:30 horas do dia treze de Dezembro de mil novecentos e setenta e nove, reuniram-se os condôminos do Edifício Casagrande, nos escritórios da Administradora na Rua Barata Ribeiro nº 295/A, a fim de discutirem e deliberarem sobre a ordem do dia, de acordo com a carta convocatória de nº RAI/VUX/039/79 de 30/11/79 e que é a seguinte:

A - Aprovação da nova Convenção do Condomínio. Os presentes elegeram para presidir os trabalhos o Sr. Ministro Benedicto Rocques da Motta, que nomeou a Sra. Janete C.Silva dos Santos para secretaria. Iniciados os debates o Sr. Presidente concedeu a palavra aos presentes, para que discorressem sobre o item em questão. Pelos presentes foi analisada a minuta da Convenção, já antecipadamente distribuída a todos e manifestaram-se reportando às Cláusulas e parágrafos, apresentando as sugestões para ressalvas e correções na redação apresentada, após o que, o Sr. Presidente colocou-as em votação, sendo todas aprovadas por unanimidade. A minuta da Convenção do Condomínio com as modificações introduzidas pelos presentes será transcrita na íntegra ao final da presente ata e, em termos definitivo para a coleta das assinaturas dos condôminos será entregue ao Síndico no prazo de dez dias. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos dos quais lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por mim secretária, pelo Sr. Presidente e demais presentes. Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 1983.

XX:XX:X:XX:X



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

ESCRITURA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE ENTRE SI FAZEM COMO OUTORGANTES E RECIPROCAMENTE OUTORGADOS OS CONDÔMINOS DO EDIFÍCIO CASA-GRANDE, NA FORMA ABAIXO. x.x

Saibam ... compareceram, justos e avindos, como Outorgantes e reciprocamente Outorgados ... (qualificar todos os proprietários, de acordo com a certidão do RGI) ... meus conhecidos e das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, que também conheço, do que dou fé, bem como que da presente escritura será enviada nota ao competente Registro de Distribuição, no prazo e na forma da Lei. E, perante as mesmas testemunhas, pelos comparecentes me foi dito : PRIMEIRA-Que são comunheiros no Edifício Casagrande, localizado na Rua Raul Pompéia nº 131, esquina da Rua Julio de Castilho nº 52, freguesia da Lagoa, nesta cidade e Estado do Rio de Janeiro, das unidades designadas pela numeração ... (discriminar as unidades daqueles que vão assinar a escritura), pertencentes aos outorgantes e reciprocamente Outorgados, na mesma ordem da nomeação, sendo certo que a cada uma dessas unidades cabe a fração ideal de 1/132 do terreno e partes comuns. SEGUNDA - Que, tal como existe assente sobre o terreno, que mede em sua totalidade 35,53 m. pela rua Raul Pompéia; 23,73 m. pela Rua Julio de Castilho; 2,00 m. em canto chanfrado na esquina da confluência das referidas ruas; 32,00 m. à esquerda, com linha que parte do alinhamento da Rua Raul Pompéia e 44,17 m. nos fundos em três segmentos de 14,00m. mais 7,17m. e mais 23,00 m, a partir do alinhamento da Rua Julio de Castilhos, o segundo dos quais alargando o terreno, confrontando de um lado com o prédio nº 141 da Rua Raul Pompéia, de propriedade de Antonio Brito de Vasconcelos ou sucessores, pelo outro com o prédio nº 56 da Rua Júlio de Castilhos, de propriedade de Mario dos Santos Nascimento e Oscar Muller ou sucessores e nos fundos com os números 58 e 64 da Rua Júlio de Castilhos de propriedade de João Pinheiro de Miranda França e Menoel Moraes Barros Neto ou sucessores, o edifício estrutural e arquitetonicamente, com todas as suas instalações, pertencentes e benfeitorias, vinha sendo regido pela escritura de convenção lavrada às folhas 80 do livro 956 nas Notas do 7º Ofício da Cidade do Rio de Janeiro, em 28/02/1957, não registrada no Registro Geral de Imóveis e mais pelo Regulamento Interno e pelas disposições dos

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

Saibam ... compareceram, justos e avindos, como Outorgantes e reci-
procamente Outorgados ... (qualificar todos os proprietários, de
acordo com a certidão do RGI) ... meus conhecidos e das testemunhas
adiante nomeadas e assinadas, que também conheço, do que dou fê, '
bem como que da presente escritura será enviada nota ao competente
Registro de Distribuição, no prazo e na forma da Lei. E, perante as
mesmas testemunhas, pelos comparecentes me foi dito : PRIMEIRA-Que
são comunheiros no Edifício Casagrande, localizado na Rua Raul Pom-
pêia nº 131, esquina da Rua Julio de Castilho nº 52, freguesia da
Lagoa, nesta cidade e Estado do Rio de Janeiro, das unidades desig-
nadas pela numeração ... (discriminar as unidades daqueles que vão
assinar a escritura), pertencentes aos outorgantes e reciprocamen-
te Outorgados, na mesma ordem da nomeação, sendo certo que a cada '
uma dessas unidades cabe a fração ideal de 1/132 do terreno e par-
tes comuns. SEGUNDA - Que, tal como existe assente sobre o terreno,
que mede em sua totalidade 35,53 m. pela rua Raul Pompêia; 23,73 m.
pela Rua Julio de Castilho; 2,00 m. em canto chanfrado na esquina '
da confluência das referidas ruas; 32,00 m. à esquerda, com linha '
que parte do alinhamento da Rua Raul Pompêia e 44,17 m. nos fundos
em três segmentos de 14,00m. mais 7,17m. e mais 23,00 m, a par-
tir do alinhamento da Rua Julio de Castilhos, o segundo dos quais
alargando o terreno, confrontando de um lado com o prédio nº 141 '
da Rua Raul Pompêia, de propriedade de Antonio Brito de Vasconce-
los ou sucessores, pelo outro com o prédio nº 56 da Rua Júlio de
Castilhos, de propriedade de Mario dos Santos Nascimento e Oscar '
Muller ou sucessores e nos fundos com os números 58 e 64 da Rua Jū-
lio de Castilhos de propriedade de João Pinheiro de Miranda França
e Menoel Moraes Barros Neto ou sucessores, o edifício estrutural e
arquitetonicamente, com todas as suas instalações, pertences e ben-
feitorias, vinha sendo regido pela escritura de convenção lavrada '
às folhas 80 do livro 956 nas Notas do 7º Ofício da Cidade do Rio
de Janeiro, em 28/02/1957, não registrada no Registro Geral de Imó-
veis e mais pelo Regulamento Interno e pelas disposições dos



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

unidades autônomas, além dos componentes do edifício, tais como elevadores, bombas, compactador de lixo, cisternas, caixa d'água, etc). SÉTIMA - As áreas reais privativas, das unidades autônomas são as seguintes: (discriminar por tipo de coluna). OITAVA - Que a garagem do edifício existente no pilotis, como discriminado na Cláusula sexta, para o estacionamento de carros de passeio, pertence ao condomínio, destinando-se a vagas ao uso de condôminos e inquilinos, mediante pagamento da taxa convencionada de acordo com as condições ditadas pela assembléia geral, sendo o produto daí resultante recolhido à conta de fundo de reserva do condomínio. PARÁGRAFO ÚNICO - A regulamentação de uso das vagas de garagem será objeto de Regulamento específico, a ser aprovado juntamente com o Regulamento Interno do Edifício; entretanto, desde já se convencionou que tais vagas não poderão ser utilizadas por não moradores e que os condôminos terão preferência aos inquilinos; o condômino não residente, não poderá utilizar-se de vaga de garagem no prédio; DAS PARTES COMUNS - NONA - São partes comuns, inalienáveis e indivisíveis: o solo em que o edifício se acha construído; o sub-solo e o pilotis; as fundações paredes laterais e paredes mestras; colunas de sustentação, laje e vigas; os elevadores e seus acessórios, máquinas e seus respectivos poços; o apartamento de residência do porteiro, os depósitos, casas de máquinas de elevadores e bombas; banheiros dos faxineiros; os encanamentos de água, luz, força, gás e esgoto, bem como as respectivas instalações até o ponto de intercessão com as ligações de propriedade dos condôminos; as calhas, condutores de águas pluviais, tubo de queda de lixo e compactador; os halls principal e de serviços, as escadas ligando partes de uso comum, a portaria, corredores de serviço e áreas internas; as caixas d'água gerais, caixas de gordura, esgoto, bombas de recalque e ejetoras; calçadas, recreamento coberto e descoberto; a garagem; laje de cobertura e telhado; todos os móveis e utensílios já existentes no edifício e adquiridos pelos comunheiros tais como; tapetes, sofás, extintores e mangueiras de incêndio e outros; locais dos medidores de luz, força, gás e água; tudo o mais que pelo seu uso e destinação, sirva a qualquer dependência de uso comum nos termos do artigo 3º da Lei nº 4591. DAS PARTES DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA - DÉCIMA - São partes de propriedade exclusiva de cada condô-

RESIDÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

mino, o respectivo apartamento indicado pela numeração correspondente, composto de peças para moradia, já antes descritas e caracterizadas, sendo vedado o uso para outra qualquer finalidade com a área indicada na Cláusula Sétima e com todas as suas instalações internas, encanamentos e tubulações até a intercessão com as linhas e tubulações das partes comuns. DOS DIREITOS DOS CONDÔMINOS - DÉCIMA PRIMEIRA - Cada Condômino tem o direito de : a) Usar, gozar, dispor, gravar ou alienar, livremente, a sua unidade autônoma, respeitando o fim que a mesma se destina, resguardada a segurança e solidez do edifício e respeitados os direitos dos demais condôminos; b) Usar e gozar das partes comuns, respeitadas as disposições desta escritura e dos Regulamentos Internos, que os condôminos aprovarão em Assembleia Geral Extraordinária, calcados nesta escritura, sempre de conformidade com as mais restritas normas de convivência social e o princípio da coexistência de deveres e direitos; c)- Convocar a Assembleia Geral, de acordo com a forma adiante determinada, a ela comparecer, discutir, aprovar, discordar, votar e ser votado; d) - exercer o cargo de Síndico, sub-síndico e Membros do Conselho Consultivo; e)- examinar os livros, contas e arquivos do condomínio e pedir esclarecimentos ao Síndico ou à administradora, levando o assunto à assembleia geral, em caso de recusa; f)- propor à assembleia geral quaisquer providências que lhe pareçam necessárias à conservação e defesa do patrimônio comum; g)- formular queixas e reclamações em termos e em livro próprio, ao Síndico ou à administradora, sempre que lhe pareça oportuno e no interesse do bem comum. DOS DEVERES DOS CONDÔMINOS - DÉCIMA SEGUNDA - São deveres dos Condôminos: - a) A obrigar-se por si, seus herdeiros e dependentes a não dar sua unidade autônoma qualquer outra destinação que a não residencial; b) A não usar as partes comuns para finalidade diversa daquela a que se destinam; c) A não obstruir passagens e vias de acesso, vestíbulos, escadas, corredores, elevadores e quaisquer outras dependências comuns, nelas incluída a garagem, onde o estacionamento deve ser feito de molde a não impedir a livre saída e entrada de outros veículos ou se for o caso, a manobrar o seu veículo ou a permitir que se o manobre, tão logo a tanto seja solicitado; d) A não permitir jogos infantis ou semelhantes quer na sua unidade autônoma quer nas partes comuns, tais como corredores, halls social e de



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

- 03 -

condôminos, expressas nas atas das Assembléias Gerais. TERCEIRA - Que os comunheiros cumpriram, integralmente e rigorosamente todas as disposições quer da escritura de Convenção quer do Regulamento Interno e disposições complementares, constantes das atas a que se aludiu e, mais aquelas provenientes da Lei, de sorte que, ficaram ratificadas e aprovadas pelos Outorgantes - Outorgados todas as modificações feitas quer nas unidades autônomas quer nas partes comuns do edifício, tais como o fechamento das partes comuns pela Rua Júlio de Castilho, através de grade e outras de menor importância, bem como as executadas nas unidades autônomas. QUARTA - Que querendo dotar o condomínio de instrumento disciplinar atualizado com as disposições legais vigentes, e no qual se sintetizem todas as disposições constantes das várias atas das assembléias gerais' do condomínio, representativas da vontade dos condôminos e por eles sempre cumpridas, resolveram re-ratificar aquela escritura, submetendo-a, de pleno, às determinações contidas na Lei 4.591 de 16 de Dezembro de 1964, que passará, d'ora por diante a reger o condomínio com todos os seus termos, como de resto, já vinha sendo feito, e pelas demais condições que exprimem a vontade dos condôminos e que diante se transcrevem, as quais ficam obrigados todos, comprometendo-se ao seu fiel e integral cumprimento, e fazendo tais disposições respeitadas por seus dependentes, visitantes, e empregados. QUINTA - Que para melhor compreensão e maior facilidade e com o fito exclusivo, de evitar interpretações díspares, resolveram dar integral redação à presente escritura de modo a que não seja simples re-ratificação de outra mas, que contenha todas as disposições da escritura anterior e das atas das assembléias, além do regulamento interno e, mais, as constantes da Lei 4.591, de modo a que não fique esta fazendo parte integrante e complementar da outra mas, uma, e pela qual reger-se-ão os destinos do condomínio, para o futuro, estando, aqui, respeitados todos os direitos que cada qual possuía ao tempo da vigência da escritura e disposições anteriores sendo, portanto, doravante este instrumento o único a ser invocado para dirimir dúvidas ou controvérsias que possam advir no condomínio. SEXTA - Que o edifício "Casagrande" compõe-se de (discriminar todas as dependências, desde o pilotis com suas partes comuns, até à cobertura e todas as



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

serviço e garagem; e) A somente colocar carro na garagem se a tanto estiver autorizado pelo Síndico e estiver em dia com o pagamento das taxas; f) A não vender ou locar sua unidade sem dar amplo ' conhecimento ao comprador ou locatário das disposições desta es - critura e dos regulamentos internos, parte integrante e complemen tar deste instrumento; g) A utilizar, para aquecimento processo ' devidamente comprovado no que tange à segurança e higiene, absten do-se da utilização de qualquer outro; h) A não expor cartazes , toldos, anúncios ou inscrições, visíveis ou não de exterior, bem como quaisquer letreiros nas janelas; i) A não ceder, alugar ou emprestar ou, de qualquer modo, permitir o uso da unidade para ' clubes de jogo, dança, carnavalescos, associações políticas e ou - tras de qualquer natureza; j) A não utilizar de forma inconvenien te aparelhos que emitam som e nem instrumentos de música suscetí veis de incomodarem os demais condôminos, guardando silêncio en - tre as 22:00 (vinte e duas) e 7:00 (sete) horas do dia seguinte , salvo em circunstâncias especiais e ouvido o Síndico, previamente, k) A não estender, bater, colocar, secar e sacudir roupas e tape - tes, bem assim quaisquer, outros objetos nas janelas ou peitoris ' e áreas internas, visíveis ou não do exterior; l) A não fazer em sua unidade, obras que importem em sobrecarga para a estrutura do edifício; m) A não fazer na sua unidade instalações capazes de au mentar o consumo de energia elétrica sem que tenha ciência das condições das instalações do edifício, bem como tenha tomado todas as providências junto à concessionária, no sentido de obter aumen to de carga, em tal sendo possível, sendo terminantemente vedado ' trocar a chave original, de capacidade tecnicamente dimensionada, por outra de maior amperagem; em ocorrendo desrespeito a esta dis posição, o Síndico ou seus prepostos, poderá determinar o desliga mento sumário, da energia da unidade, até que se avalie o risco a que o condômino poderá dar causa, independentemente da responsabi lidade civil ou criminal que possa vir a ser-lhe imputada ; n) A não lançar papéis, pontas de cigarro, lixo e quaisquer outros de - tritos ou objetos a não ser no tubo coletor de lixo após acondi - cionados em embrulhos de diâmetro compatível, vedado o lançamento de latas, garrafas e outros objetos capazes de danificarem ou obstruírem o tubo coletor de lixo e ou o compactador; o) A abster se de fazer em sua unidade obras e reparos que possam afetar ou

RUA MÉXICO, 148/7º ANDAR. TELS. 240-2080 — 240-1480 PABX. 2923993/-CENTRO CEP 20031
RUA BARATA RIBEIRO 295/A TELS. 235-3822 237-3696 COPACABANA CEP 22040 RIO DE JANEIRO R. J.



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

atingir as partes comuns; p) A acatar e prestigiar as decisões da assembléia, os princípios convencionais e a ordem administrativa e ainda evitar e vigiar para que não ocorra a utilização do Pessoal do Condomínio para serviços particulares dos comunheiros, seus familiares e dependentes; q) A não permitir serviços domésticos fora de sua unidade autônoma, bem como a não utilizar a garagem para conserto de carros, a não ser os de emergência, sendo proibido o desmonte e a montagem de peças no seu interior, assim como pintura, polimento e outros serviços, próprios de oficinas mecânicas ; r - A comunicar ao Síndico ou à administradora a ocorrência de moléstia infecto-contagiosa na sua unidade autônoma; s - A contribuir para as despesas comuns, na forma adiante determinada e a fazer, por sua conta e risco, os reparos que se fizerem necessários na sua unidade, que afetem as partes comuns ou outra unidade do edifício, particulamente infiltrações; t- A comunicar seu novo endereço ao Síndico ou à administradora; u- A permitir a entrada na sua unidade, do Síndico, da administradora ou prepostos, quando isto se tornar indispensável à realização de trabalhos relativos às partes comuns do edifício, já definidas anteriormente, sua segurança ou solidez, bem assim aos reparos nas instalações ou serviços nas tubulações nas unidades vizinhas; v- A não manter nas suas unidades, animais, que perturbem a tranquilidade dos demais condôminos x- A terem seguro contra roubo, colisão, incêndio e responsabilidade civil de seus veículos, quando usuários da garagem enquanto estes estejam estacionados nas dependências comuns do edifício, a fim de prevenir quaisquer danos que aos mesmos possam ser causados por empregados ou não do condomínio, ou devido à imperícia e ou infidelidade daqueles; o Condomínio não será responsável, em hipótese alguma, em quaisquer circunstâncias, por quaisquer danos eventualmente ocorridos, ainda que os veículos estejam estacionados ou sendo manobrados nas partes comuns; y- A não modificar ou pintar com tonalidade diferente, qualquer parte das fachadas do edifício, bem assim obrigar-se à reposição, com material idêntico em tonalidades e qualidade de qualquer parte do edifício a que tenha causado danos ainda que sem dolo; DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS - DÉCIMA TERCEIRA - As assembléias gerais obedecerão ao contido nos artigos 24 e seguintes da Lei 4.591 de 16/12/64 e terão as seguintes atribuições, dentre-



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

outras: a) Discutir e votar o Regulamento Interno do Edifício; b) Discutir, votar e aprovar a Convenção do Condomínio e suas alterações, pelo voto de pelo menos $\frac{2}{3}$ (dois terços) da totalidade dos condôminos; c) Eleger, dar posse e destituir o Síndico, o Conselho Consultivo e a administradora, sendo que esta deverá ser empresa especializada em administração de condomínios e que receberá do Síndico a orientação necessária; as destituições do Síndico e do Conselho Consultivo serão feitas pelo voto de pelo menos $\frac{2}{3}$ (dois terços) da totalidade dos condôminos; d) Deliberar sobre tudo quanto diga respeito ao patrimônio comum e sua conservação; e) Discutir, votar e aprovar, anualmente as despesas comuns normais ou extraordinárias, bem como pedir contas ao Síndico e à administradora; f) Impor penalidades nos condôminos quando aconselhável e a pedido do Síndico.

DÉCIMA QUARTA - A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á no primeiro trimestre de cada ano, mediante convocação do Síndico ou da administradora, feita por carta registrada ou entregue, pessoalmente, a cada condômino, contendo o resumo da ordem do dia e a proposta orçamentária a ser discutida; entre a data da convocação e a realização da assembléia mediará um prazo mínimo de 5 (cinco) dias.

DÉCIMA QUINTA - Em qualquer época, desde que os interesses do Condomínio o exijam, poderão ser convocadas pelo Síndico ou condôminos que representem $\frac{1}{4}$ (um quarto) do condomínio, Assembléias Gerais Extraordinárias que necessitarão de "quorum" de $\frac{2}{3}$ (dois terços) dos condôminos para deliberar; suas decisões, entretanto, tomadas serão por maioria simples dos votos presentes, em segunda e última convocação, desde que os assuntos constantes da carta convocatória não digam respeito à destituição do Síndico, dos Membros do Conselho Consultivo e da Administradora, à modificação da presente convenção e à alienação de partes comuns do edifício. O prazo para convocação das Assembléias Extraordinárias poderá ser reduzido para até 48 (quarenta e oito) horas esclarecidas, ainda que sumariamente, as razões da convocação.

DÉCIMA SEXTA - A Assembléia Ordinária deliberará com maioria absoluta de condôminos a ela presentes, desde que se trate de convocação para exame e aprovação de atos de rotina, tais como: aprovação de Contas; fixação de despesas normais e extraordinárias, realização de obras úteis que não envolvam a estrutura, modificação ou



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

destinação do imóvel. DÉCIMA SÉTIMA- Para as deliberações que impliquem em modificação concernente à estrutura, destinação e modificação arquitetônica, bem assim para a realização de benfeitorias suvatuárias ou alienação de partes comuns, exige-se a aprovação unânime dos condôminos. DÉCIMA OITAVA - Presidirá a Assembléia o condômino que for indicado pelos demais, o qual escolherá, dentre os presentes, aquele que secretariará os trabalhos e lavrará no ato, a ata que, lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário, facultando aos demais comparecentes fazê-lo. As Assembléias Ordinárias realizar-se-ão em primeira convocação com maioria de condôminos, seja metade e mais um da totalidade do condomínio e em segunda e última, com qualquer número; entre a primeira e segunda convocações deverá mediar um período de 30 (trinta) minutos. As atas da assembléia serão escrituradas em livro próprio, aberto e encerrado pelo Síndico ou pela administradora. As decisões tomadas em assembléias obrigam a todos os condôminos. Nos 8 (oito) dias subsequentes à realização da assembléia, receberão os condôminos cópia ou resumo do que houver sido aprovado na Assembléia, inclusive no tocante à previsão orçamentária e o rateio que a cada qual cabe nas despesas. DÉCIMA NONA- Cada condômino terá tantos votos quantas forem as unidades, autônomas que lhe pertençam, computando-se o resultado da votação por maioria de votos calculados sobre o número de presentes. Se uma unidade pertencer a mais de um condômino, elegerão estes a quem caberá a representação na assembléia, credenciando-o por escrito. É defeso ao condômino em débito com sua contribuição condominial, quotas extras ou multas que lhe hajam sido impostas por força da presente convenção, votar na assembléia; é, ainda defeso ao condômino votar em assunto no qual tenha interesse. DA ADMINISTRAÇÃO : VIGÉSIMA - O condomínio será administrado por um Síndico com mandato bienal o qual será eleito e empossado na Assembléia que o eleger; o Síndico será obrigatoriamente condômino residente. O mandato do Síndico inicia-se na assembléia ordinária na qual foi eleito e empossado e somente termina com a eleição e posse de novo Síndico. As funções administrativas que ao Síndico cabem, poderão ser delegadas a terceiros de sua confiança e sob sua inteira responsabilidade, nos termos do § 2º do artigo 22 da Lei 4.591 de 16/12/64; o Síndico e a administradora poderão ser destituídos em assembléia geral extraordinária



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

especialmente convocada para tal fim. A destituição do Síndico pres^u supõe causa justa e somente será efetivada por condôminos, que re-
presentam 2/3 (dois terços) de condôminos, enquanto que a da adminis-
tradora é mero consenso da assembléia por maioria absoluta de votos.
O condômino que assim o desejar poderá fazer representar-se nas As-
sembléias, mediante mandato revestido das formalidades legais, com
poderes específicos, devendo a procuração ficar retida e ser revali-
dada a cada nova assembléia, indicando a data de sua validade, salvo
em se tratando de mandato amplo para administração de unidades autô-
nomas, inclusive sua locação a terceiros. A nenhum condômino ou es-
tranho ao condomínio será dado o direito de representar, por mandato
de favor, mais de três unidades autônomas, a menos que se trate de
administrador, comprovadamente com poderes mais amplos que a de sim-
ples representação em assembléias. VIGÉSIMA PRIMEIRA - Compete ao
Síndico: a) Cumprir e fazer cumprir os termos da presente escritura
os do Regulamento Interno e as deliberações da assembléia; b) Repre-
sentar o condomínio ativa e passivamente em juízo ou fora dele e
praticar os atos que julgue de interesse e defesa do patrimônio co-
mum, dentro dos limites desta Convenção, do regulamento interno, das
decisões da assembléia e aqueles decorrentes de atribuição legal ;
c) Delegar suas atribuições a terceiros, desde que condômino resi-
dente, sob sua exclusiva responsabilidade; d) Admitir e dispensar a
terceiros sob sua exclusiva responsabilidade; e) Admitir e dispensar
empregados ou delegar poderes para tanto, fixando-lhes a remuneração;
f) Ordenar consertos e reparos e autorizar e efetuar despesas extra-
ordinárias até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento trimes-
tral; g) Convocar as assembléias gerais nas épocas próprias, aquelas
que lhe hajam sido solicitadas por condôminos e as extraordinárias ,
por iniciativa própria, sempre que o entender necessário; h) Prestar
contas à assembléia , não podendo tal ato ser delegado; i) Esclare-
cer aos condôminos, sempre que solicitado qualquer ato de sua gestão.
j) Cobrar, amigavelmente ou judicialmente, por intermédio de advoga-
do de sua livre escolha, as contribuições ou multas devidas ao condo-
mínio; k) Propor penalidades; l) Comunicar à assembléia as citações
ou notificações que receber, quer sejam judiciais quer administrati-
vas; m) Impor penalidades aos empregados do condomínio. VIGÉSIMA SE-
GUNDA - O Síndico e a administradora, no exercício de suas atribuições,



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

não serão responsáveis por obrigações ou dívidas contraídas em nome do condomínio, desde que no interesse deste tenham agido; responderão, entretanto, por dolo, culpa ou excessos que praticarem, devidamente comprovados. VIGÉSIMA TERCEIRA - O Síndico poderá ser remunerado ou isento de pagamento de suas contribuições condominiais, conforme o decida a assembléia geral a qual fixará também a remuneração da administradora. DO CONSELHO CONSULTIVO - VIGÉSIMA QUARTA - A Assembléia Geral Ordinária, que eleger e empossar o Síndico elegerá três condôminos que comporão o Conselho Consultivo. Os Membros do Conselho Consultivo poderão ser destituídos pelo voto de 2/3 (dois terços) dos condôminos, em assembléia geral, especialmente convocada, ditada as causas que deverão ser justas. VIGÉSIMA QUINTA - Cabe ao Conselho Consultivo: a) Fiscalizar a atividade do Síndico e da administradora, examinando suas contas e documentação justificativa; b) Comunicar aos condôminos, por carta registrada ou entregue sob protocolo, as irregularidades encontradas nas contas ou na Administração do edifício; c) Dar parecer sobre as contas do Síndico, apresentadas pela administradora, nas assembléias gerais ordinárias, bem assim, manifestar-se acerca da previsão orçamentária para o exercício seguinte: DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO - VIGÉSIMA SEXTA - Constituem despesas comuns do edifício e deverão ser suportadas pelos condôminos na razão de sua fração ideal de terreno, vinculada à unidade que pertença a cada qual: a) As relativas à conservação, asseio, limpeza, reparação, reconstrução, reforma e pintura das partes comuns e dependências do edifício; b) As relativas à residência do porteiro; c) As relativas à manutenção e reforma das partes e instalações comuns, tais como: iluminação, forças, água, gás para a residência do porteiro, elevadores, antenas coletivas, telefones internos, conservação de bombas e reposição de materiais e ou objetos decorativos; d) O prêmio de seguro contra fogo, responsabilidade civil e de acidentes de trabalho; o seguro contra fogo será rateado na proporção da área de cada condômino; e) A remuneração da administradora, dos empregados do condomínio e leis sociais decorrentes, bem assim outros encargos trabalhistas como férias, 13º Salário, dispensa de empregados com sua consequente indenização; f) As multas em que o condomínio venha a incorrer, bem assim honorários e custas judiciais em processo em que seja parte; g) As oriundas de limpeza de caixas d'água, reposição de material contra incêndio e dedetização; h) As

RUA MÉXICO, 1487.º ANDAR. TELS. 240-2080 — 240-1480 — 240-0930 — 240-2198 - CENTRO CEP 20031
RUA BARATA RIBEIRO 295/A TELS. 235-3822 237-3696 COPACABANA CEP 22040 RIO DE JANEIRO R.J.



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

provenientes da conservação e reforma de jardins e outras que, pela sua diversidade, não estejam especificadas mas que se tornem necessárias. VIGÉSIMA SÉTIMA - É atribuição específica da assembléia geral ordinária a fixação de orçamento das despesas comuns e cabe aos condôminos, independentemente de aviso, concorrer, antecipadamente para o custeio dessas despesas, dentro do primeiro mês de cada trimestre civil, fazendo-se o rateio na proporção da fração ideal de terreno que cabe a cada unidade. As despesas extraordinárias serão do mesmo modo, rateadas dentro dos quinze dias seguintes ao da realização da assembléia que as aprovou. VIGÉSIMA OITAVA - Ficarão a cargo de cada condômino, as despesas decorrentes de atos por ele praticados, bem como o aumento de despesas a que, der causa, por ação ou omissão, particularmente aquelas decorrentes de danos causados a outras unidades ou partes comuns, por infiltrações provenientes da unidade autônoma e que caibam ao condômino, individualmente, custear. O não atendimento, em tais casos, imediato, faculta ao Síndico a tomada de iniciativa, cobrando as despesas do proprietário da unidade causadora do evento, se necessário, por via judicial, ou vida a assembléia geral. VIGÉSIMA NONA - O saldo financeiro de um exercício, se outro destino não lhe der a assembléia, será incorporado ao do exercício seguinte; se o saldo for negativo, será rateado dentro dos primeiros quinze dias seguintes à constatação do fato pelo Síndico ou debitado ao fundo de reserva. TRIGÉSIMA - O edifício será segurado contra incêndio, raios e outras ocorrências que possam danificá-lo ou destruí-lo, no todo ou em parte, em companhia idônea, a aprazimento do Síndico, devendo o valor segurado refletir a reposição de materiais e mão de obra necessários à reconstrução total do edifício, de molde a que não haja necessidade de os condôminos recorrerem a seus próprios recursos para fazer face às despesas com a reposição de sua unidade, ou de partes comuns, em caso de ocorrência de sinistro. A cada ano, proceder-se-á reavaliação dos custos de reposição levando-se em conta, para tal fim, os índices do Sindicato da Construção Civil, publicados nesta Cidade do Rio de Janeiro, para construção padrão "A". É facultado a cada condômino aumentar o seguro de sua unidade autônoma ou segurar as benfeitorias que nela haja introduzido. TRIGÉSIMA PRIMEIRA - Em caso de sinistro total, condenação da edificação, ameaça de ruína ou desapropriação, proceder-se-á como disposto nos artigos 13 e seguintes da

Lei

RUA MÉXICO, 1487.º ANDAR. TELS. 240-2080 — 240-1480 — 240-0930 — 240-2198/ CENTRO CEP 20031
RUA BARATA RIBEIRO 295/A TELS. 235-3822 237-3696 COPACABANA CEP 22040 RIO DE JANEIRO R.J.

ABADI - 01b



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

4.591 de 16/12/64. DAS PENALIDADES - TRIGÉSIMA SEGUNDA - Os condôminos em atraso com suas contribuições ordinárias ou extraordinárias, bem assim como multas que lhe hajam sido impostas pela assembleias pagarão, além dos juros de 1% (hum por cento) ao mês, a multa de 20% (vinte por cento) sobre o débito, o qual será atualizado pelos índices de correção monetária, no caso de mora por período igual ou superior a 6 (seis) meses, nos termos do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei 4.591 de 16/12/64, independentemente dos honorários advocatícios e custas processuais, caso venha a haver necessidade de ação judicial para cobrança dos débitos. DAS OBRAS FEITAS PELO CONDOMÍNIO - TRIGÉSIMA TERCEIRA - Sempre que o condomínio realizar obras nas partes comuns do edifício, que afetem as unidades autônomas, isto é, quando a realização de tais obras ou reparos implique em danos às unidades autônomas, fica o Síndico, às expensas do condomínio, obrigado a reparar o que seja danificado: entretanto, desobriga-se o condomínio se tais reparos constituírem a reposição de azulejos decorados em cozinhas, banheiros e áreas internas, bem como de materiais importados ou não encontráveis no mercado. DO FUNDO DE RESERVA - TRIGÉSIMA QUARTA - Será constituído um fundo de reserva para fazer face às despesas não previstas, o qual será utilizado com expressa concordância da assembleia geral; entretanto, se de urgente necessidade forem as despesas, o Síndico poderá utilizar o fundo de reserva com o expresso consentimento do Conselho Consultivo e "ad-referendum" da assembleia. Tal fundo, arrecadado dos condôminos com a contribuição normal será o equivalente a dez por cento (10%) da taxa normal do condomínio e será depositado em Caderneta de Poupança do Sistema Financeiro de Habitação e terá destinação específica, caso não venha a ser utilizado, intencionalmente para despesas não previstas para obras de revalorização do prédio, face à perecibilidade dos materiais, pelo uso contínuo, de sorte a manter-se sempre o valor patrimonial de cada condômino, sem a consequente depreciação pelo decurso do tempo. DISPOSIÇÃO FINAIS - TRIGÉSIMA QUINTA - A presente Convenção obriga os OUTORGANTES e reciprocamente OUTORGADOS, seus subrogados ou sucessores, a qualquer título. TRIGÉSIMA SEXTA - A presente escritura poderá ser modificada pelo voto de 2/3 (dois terços) dos condôminos e em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para



RESIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

A presente escritura encontra-se lavrada no livro de Ata nº 02, das Assembléias Gerais de Condôminos, folhas 05 a 17, legalmente registrada no 4º Ofício do Registro de Títulos e Documentos. Registrado sob o nº 13988 do livro G 3 no dia 26 de Novembro de 1980.